

주 의 요 구 / 시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 건설사업관리용역 직접경비 정산 업무 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

건설부점(남부개발처·중부개발처·수도권개발처)에서는 「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제31조 제1항에 따라 건설기술용역업자(이하 “CM단”이라 한다)를 선정하여 건설사업관리 업무를 수행하도록 하고 있고, 세칙 제39조에 따라 건설사업관리용역 기성검사와 완료검사 결과에 따른 대가지급 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제39조 제3항에 따르면 건설부점장은 건설사업관리용역 기성검사와 완료검사의 직접경비 정산에 관한 기준(이하 “정산기준”이라 한다)을 수립하여 운영한다고 되어 있고

수도권개발처와 중부개발처에서는 [별표 6]“건설사업관리용역 직접경비 정산 유의사항”(이하 “정산 유의사항”이라 한다)과 함께 현장여건상 예외적용이 필요한 경우 사업 담당자가 별도 방침을 수립·적용하는 것으로 정산기준을 수립¹⁾하였다.

1) 수도권개발처는 '19. 9. 2에, 중부개발처는 '20. 11. 26. 정산기준을 수립하였으며, 주요 내용은 동일함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 7월 감사일 현재 건설부점에 대한 정산기준 수립 여부 및 정산업무 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 직접경비 정산기준 미수립 및 개정 필요

남부개발처의 경우 감사일 현재까지 정산기준을 수립하지 않고 조달청 '건설사업관리용역 직접경비 정산방법'²⁾을 준용하여 정산업무를 수행하고 있기 때문에 공사 내 업무처리의 일관성 확보를 위해 정산기준을 수립할 필요가 있는 것으로 확인되었으며

또한, 수도권개발처와 중부개발처에서 수립한 정산기준에 따르면 현장 여건상 예외적용이 필요한 경우 사업담당자가 별도 방침을 수립·적용하도록 되어 있어 수도권개발처 △△복합관사 사업의 경우 정산 유의사항에는 복리후생비에 '회식비'를 포함하나 '점심식사 등 식비용도는 불인정'이라고 되어 있으므로 점심식사 비용을 복리후생비로 정산할 수 없으나 담당자는 코로나19 상황에 따라 '점심회식'을 정산기준의 예외적용으로 처리하여 CM단에서 청구한 점심식사 비용 △△△천 원을 복리후생비로 지급한 것으로 확인되었고

수도권개발처 소관 ●●시 ○○○○○ 개발사업의 경우 정산 유의사항에는 사무기기는 임대품만 인정하여 임대비용을 정산하도록 되어 있으나 담당자는 에어컨을 임대하지 않고 구입하는 것이 적절하다고 판단함에 따라³⁾, 정산기준 예외 적용으로 CM단에서 청구한 에어컨

2) 중부개발처·수도권개발처 정산기준은 대부분 조달청 정산기준과 동일하나 상주감리원 식비의 경우 조달청은 일 △만 원, 중부개발처 등은 일 △만 원으로 일부 기준 불일치

3) CM단 용역기간(약 26개월)동안 에어컨을 임대하는 경우의 예상비용(월 △△△천 원*26개월=△△△천 원)에 비해 구매비용(총 △△△△천 원)이 더 저렴할 것으로 판단했다고 함

구입 금액 △△△△천 원을 지급한 것으로 확인되었으나

예외 적용한 상기 2건에 대해 담당자가 내부결재 문서 등에 예외 사유 등을 별도 기재하지 않아 예외적용 사유에 대한 적정성을 확인할 수 없었고, 정산기준은 비용지출과 관련되어 있으므로 비용지출의 투명성 및 공정성의 제고를 위해 정산기준 예외적용이 필요하여 사업 담당자가 별도 방침을 수립·적용할 경우 승인권자의 승인을 받도록 정산 기준을 개선할 필요가 있다.

한편, 현재 건설부점마다 정산기준을 개별적으로 수립하고 있어서 건설부점이 신설되는 경우 정산기준을 새롭게 수립해야 하거나 수립된 정산기준을 개정할 경우에도 건설부점별로 각각 개정해야 하는 등 업무의 비효율이 발생할 수 있으므로 담당이사의 승인을 받아 공공 개발본부 내 건설부점에서 상시 적용할 수 있는 정산기준을 수립할 필요가 있다.

(2) 직접경비 정산업무 불철저

중부개발처에서 수립한 정산기준에 따라 직접경비를 정산한 ㉠㉠ ㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ 조성사업의 경우는 정산 유의사항에 따르면 비상주 감리원 출장시 출장비로 1식(△△천 원)을 지급하게 되어 있으므로 해당 출장 24건에 대한 출장비로 총 △△△천 원을 지급하여야 하는데도 CM단에서 청구한 △△△천 원을 그대로 지급하여 △△△천 원을 초과 지급하였고

㉡㉡㉡㉡ 복합청사 개발사업의 경우 '20.8월 통신비는 증빙자료에 따르면 △△△천 원으로 확인되나 CM단에서 금액을 △△△천 원으로 과다 기재하여 청구한 금액을 그대로 지급하여 △△천 원을 초과 지

급한 것으로 확인되었다.

수도권개발처에서 수립한 정산기준에 따라 직접경비를 정산한 △△북합관사 사업의 경우 정산 유의사항에 따르면 식비는 '상주감리원'만 정산대상이므로 현지사무원 식비는 지급대상이 아님에도 CM단에서 현지사무원 식비로 청구한 △△△△천 원을 지급하는 등

[표 21]과 같이 중부개발처는 2건(△△△천 원 과다지급), 수도권개발처는 1건(△△△△천 원 과다지급) 등 총 3건에 대해 정산기준과 부합하지 않게 처리하여 CM단에게 직접경비 총 △△△△천원을 과다지급한 사실이 있다.

[표 21] 건설사업관리용역 직접경비 정산 부적정 현황

(단위 : 천 원)

구 분	사 업 명	정 산 항 목	과다지급 (A)=(B-C)	실지급 (B)	정당보수 (C)
-----	-------	---------	-------------------	------------	-------------

“기재 생략”

한편, 수도권개발처 소관 ☒☒☒☒☒☒☒ ☒☒ 신축 사업의 경우는 '20. 1. 7. 제1회 기성검사 직접경비 정산시 최초 제출한 부동산 임대차 계약서상 월 임대료(△△△천 원)와 같은 해 11. 3. 준공검사 직접경비 정산시 제출한 계약서상 월 임대료(△△△천 원)에 차이가 있으므로 그 사유를 확인하여 정당한 조치를 취해야 함에도 수도권개발처에서는 이를 확인하지 못한 사실이 있다.⁴⁾

4) 최초 부동산 계약서에 따르면 공인중개사 없이 임대차계약을 체결하였으나 이후 부동산

[소관부점 의견] 건설부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 직접경비 정산 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장은 정산기준 수립 등의 업무 수행시 「공공개발 업무 세칙」을 철저히 준수하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 중부개발처장, 수도권개발처장은 건설기술용역업자(CM단)에서 직접경비를 청구하는 경우 정산금액 및 증빙자료가 정산기준과 부합하는지 여부를 철저히 확인하고, 정산기준에 맞지 않게 정산된 금액은 환입하는 등 적정하게 지급되도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

③ 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 수립된 직접경비 정산기준과 다르게 예외처리가 필요할 경우 승인권자의 승인을 받아서 처리하도록 정산기준을 개선하고, 유관부점간 협의를 통해 공공개발 본부 내에서 일관되게 적용 가능한 정산기준을 수립하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

계약서는 공인중개사를 통해 계약 체결되어 이후 부동산 계약서가 증빙자료로 합당하다고 볼 수 있으므로 CM단에게 주의 통보하고 이후 부동산 계약서에 따라 △△△천 원(차액 △△△천 원×3개월)을 환수할 필요가 있으나, 제1회 기성검사 직접경비 정산시 청구하지 않은 금액(주재비 초과분 약△천만 원 등)이 있어 이를 감안하여 환수 청구하지는 않음

[별표 6]

건설사업관리용역 직접경비 정산 유의사항

구 분	주 요 내 용	비 고
	“기재 생략”	